

GRUPO MNGT INCORPORAÇÕES LTDA.

CNPJ 12.345.678/0001-99 — Rio Claro, SP

CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA

Contrato nº CVV-2023-0147

CLÁUSULA 1 — DAS PARTES

VENDEDORA: Grupo MNGT Incorporações Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 12.345.678/0001-99, com sede na Rua das Acácias, 250, Centro, Rio Claro/SP, CEP 13500-010, neste ato representada por seus diretores.

COMPRADOR(A): João Carlos Silva, inscrito(a) no CPF sob nº 312.456.789-00.

CLÁUSULA 2 — DO OBJETO

A VENDEDORA compromete-se a vender ao(à) COMPRADOR(A), que se compromete a comprar, a unidade autônoma descrita a seguir, integrante do empreendimento **Residencial Jardins do Vale**, situado na Rua das Palmeiras, s/n, Jardim Europa, Rio Claro/SP.

Unidade: Apartamento 301, Bloco A — Área privativa: 68,42 m² | Área total: 82,10 m².

Garagem: 1 vaga coberta (vaga 47).

CLÁUSULA 3 — DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

O preço total da unidade é de **R\$ 385.000,00**, a ser pago na seguinte forma:

- a) Entrada:** R\$ 38.500,00 (10%) — à vista na assinatura.
- b) Parcelas durante a obra:** 36 parcelas mensais de R\$ 2.893,75 durante a construção, corrigidas pelo INCC-M.
- c) Saldo no ato das chaves:** R\$ 242.550,00 (63%) — financiado via CEF no ato da entrega das chaves.

CLÁUSULA 4 — DO REAJUSTE

As parcelas devidas durante o período de construção serão corrigidas mensalmente pelo índice **INCC-M (FGV)**, aplicado mensalmente sobre as parcelas mensais durante a obra, aplicado na data de vencimento de cada parcela. Em caso de extinção do índice, as partes acordam em substituí-lo pelo índice que oficialmente vier a sucedê-lo, ou, na ausência deste, pelo IPCA/IBGE.

CLÁUSULA 5 — DO PRAZO DE ENTREGA

A VENDEDORA se compromete a entregar a unidade no prazo de **36 meses a partir do registro da incorporação (28/03/2023), com tolerância de 180 dias.**

Data prevista de entrega: 28/03/2026.

Data limite (com tolerância): 24/09/2026.

O prazo de tolerância destina-se a absorver eventuais imprevistos de obra, condições climáticas adversas, greve de trabalhadores, falta de materiais ou quaisquer outros eventos de força maior. O prazo de tolerância não se confunde com inadimplência da VENDEDORA.

CLÁUSULA 6 — DAS PENALIDADES POR ATRASO

6.1. **Atraso da VENDEDORA:** Ultrapassado o prazo de tolerância previsto na Cláusula 5, a VENDEDORA pagará ao COMPRADOR(A): 0,5% ao mês sobre o valor já pago, pro rata die, após o prazo de tolerância.

6.2. **Inadimplência do COMPRADOR(A):** O não pagamento de qualquer parcela no prazo estipulado acarretará: 2% sobre a parcela em atraso + 0,033% ao dia de mora + correção pelo INPC. O atraso superior a 90 dias confere à VENDEDORA o direito de resolver o contrato extrajudicialmente.

CLÁUSULA 7 — DO DISTRATO

Em caso de rescisão contratual por iniciativa do(a) COMPRADOR(A), aplicar-se-á: **10% sobre o valor total do contrato caso o distrato ocorra por iniciativa do comprador; 5% caso fortuito**, nos termos do art. 67-A da Lei 4.591/64, com as alterações introduzidas pela Lei 13.786/2018 (Lei do Distrato).

A devolução dos valores eventualmente devidos ao COMPRADOR(A) ocorrerá em parcela única no prazo de até 180 dias corridos após a formalização do distrato, caso o empreendimento não esteja submetido ao regime de afetação patrimonial, ou em até 30 dias após a revenda da unidade, sob o regime de afetação.

CLÁUSULA 8 — DAS GARANTIAS

A unidade será entregue com as seguintes garantias, a contar da data do auto de conclusão (habite-se):

- **Estrutura e fundações:** 5 anos conforme ABNT NBR 15575.
- **Impermeabilização:** 3 anos.
- **Instalações elétricas e hidráulicas:** 2 anos (elétrica e hidráulica).
- **Acabamentos:** 1 ano (pintura, revestimentos).

As garantias não cobrem danos decorrentes de uso inadequado, falta de manutenção preventiva, reformas realizadas pelo COMPRADOR(A) ou caso fortuito.

CLÁUSULA 9 — DO MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES

A unidade será entregue com os seguintes acabamentos e especificações técnicas:

Piso dos quartos: porcelanato retificado 60x60cm cor marfim. Piso da sala e cozinha: porcelanato retificado 60x60cm cor cinza grafite. Piso dos banheiros: cerâmica 45x45cm. Paredes dos banheiros: azulejo até o teto. Bancada da cozinha: granito preto São Gabriel. Esquadrias: alumínio anodizado cor bronze, vidro temperado 6mm. Forro: gesso liso em todos os ambientes. Pintura: látex PVA cor branco neve em paredes, esmalte sintético em esquadrias de madeira.

CLÁUSULA 10 — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Este contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus sucessores a qualquer título.

10.2. O registro da incorporação imobiliária encontra-se averbado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Claro/SP.

10.3. Fica eleito o foro da Comarca de Rio Claro/SP para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste instrumento.

Rio Claro/SP, 15/04/2023.

Grupo MNGT Incorporações Ltda. João Carlos Silva

VENDEDORA COMPRADOR(A)